



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 269);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

✓ 5 2 →

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual masyarakat agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
8. Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan, dan memberikan fasilitas.
9. Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
12. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
13. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

14. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
15. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
16. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
17. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
18. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
19. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
20. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
21. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
22. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
23. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

24. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
25. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
26. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
27. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
28. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
29. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.
30. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. Fasilitas Kekayaan Intelektual;
- c. Penjagaan dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
- d. Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- e. Pendanaan.

✓ 15 2 2

BAB II
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Kekayaan Intelektual terdiri dari:
 - a. Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal; dan
 - b. Kekayaan Intelektual kepemilikan personal.
- (2) Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Sumber Daya Genetik;
 - d. Potensi Indikasi Geografis; dan
 - e. Indikasi Asal atau Indikasi Geografis.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kekayaan Intelektual kepemilikan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari:
 1. Paten;
 2. Rahasia Dagang;
 3. Merek;
 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 5. Desain Industri.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dihasilkan oleh Pencipta atau Inventor:
 - a. dalam Hubungan Dinas; dan/atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.

Bagian Kedua
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 4

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. verbal tekstual;
 - b. musik;
 - c. tari;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;

✓ 5 2 8

- g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi.

Bagian Ketiga
Pengetahuan Tradisional

Pasal 5

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Genetik

Pasal 6

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kelima
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 7

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

Bagian Keenam
Indikasi Asal atau Indikasi Geografis

Pasal 8

Indikasi Asal atau Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Ketujuh
Hak Cipta

Pasal 9

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan/atau
 - c. sastra.
- (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.

Bagian Kedelapan
Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 10

- (1) Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b meliputi varietas dari jenis:
 - a. spesies tanaman yang baru;
 - b. unik;
 - c. seragam;
 - d. stabil; dan
 - e. diberi nama.
- (2) Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- (3) Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.
- (4) Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- (5) Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
- (6) Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:
 - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
 - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
 - c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman dan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman;
 - d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor Perlindungan Varietas Tanaman berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;

- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; dan
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Daerah yang dilindungi sebagai bagian dari upaya perlindungan Varietas Tanaman.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan/atau
 - d. lingkungan hidup/kehutanan.

Bagian Kesembilan Paten

Pasal 12

- (1) Perlindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. paten; dan
 - b. paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
 - a. setiap invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Bagian Kesepuluh Rahasia Dagang

Pasal 13

- Ruang lingkup perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 2 meliputi:
- a. metode produksi;
 - b. metode pengolahan;
 - c. metode penjualan; atau

✓ 4 k o

- d. informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 14

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat:
 - a. rahasia;
 - b. mempunyai nilai ekonomi; dan
 - c. dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Bagian Kesebelas Merek

Pasal 15

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 3 meliputi:
 - a. Merek Dagang; dan
 - b. Merek Jasa.
- (2) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda berupa:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (3) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi;
 - b. suara;
 - c. hologram; atau
 - d. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

Bagian Kedua Belas
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 16

- (1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 4 diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pasal 17

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Bagian Ketiga Belas
Desain Industri

Pasal 18

- (1) Hak Perlindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 5, diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

BAB III
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Kekayaan Intelektual.

✓ 4 2 0

- (2) Pihak yang dapat diberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - d. koperasi dan usaha mikro; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Fasilitasi Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pendataan;
 - c. pencatatan;
 - d. pendampingan pendaftaran; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 20

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan pemetaan potensi Kekayaan Intelektual Komunal;
 - b. pengumpulan dan analisis data kebaruan, orisinalitas, serta kelayakan perlindungan hukum; dan
 - c. penyusunan rekomendasi terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 21

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Personal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan inventarisasi data Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas pencipta, inventor, pendesain, atau pemilik Kekayaan Intelektual;
 - b. jenis dan kategori Kekayaan Intelektual; dan
 - c. uraian singkat mengenai objek Kekayaan Intelektual.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 22

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c merupakan tahap lanjutan yang bersifat administratif-formal sebagai dasar penelusuran, pembuktian awal, dan/atau persiapan pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh fasilitasi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dengan:
 - a. menyertakan contoh karya intelektual, produk hak terkait atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan karya intelektual; dan/atau
 - c. melampirkan berkas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus Hak Perlindungan Varietas Tanaman, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Bagian Kelima
Pendampingan Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendampingan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk membantu Pemohon dalam memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendampingan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai jenis Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi;
 - b. pendampingan penyiapan dokumen permohonan pendaftaran;
 - c. pengisian dan pengajuan permohonan pendaftaran secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 - d. pemantauan proses pemeriksaan permohonan sampai dengan diterbitkannya sertifikat atau Keputusan.

- (3) Khusus Hak Perlindungan Varietas Tanaman, pengisian dan pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan melampirkan berkas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pembiayaan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pemberian fasilitasi kepada pihak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e ditujukan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pengembangan dan pemanfaatan inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali untuk pembayaran biaya pendaftaran pertama Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektual yang diajukan, berdasarkan ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penjagaan Kekayaan Intelektual Komunal melalui:
 - a. pencegahan eksploitasi Kekayaan Intelektual Komunal yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas Kekayaan Intelektual Komunal, dan /atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal; dan/atau
 - b. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Penjagaan Kekayaan Intelektual Komunal dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui pencegahan eksploitasi Kekayaan Intelektual Komunal yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas Kekayaan Intelektual Komunal, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal melalui:

- a. edukasi;
- b. literasi;
- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
- d. pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

BAB V
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam menjalin:
 - a. sinergisitas;
 - b. kerja sama; dan
 - c. kemitraan.
- (2) Forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Sentra Kekayaan Intelektual.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual pada tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan fasilitasi dan pendampingan di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 28

- (1) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - g. instansi vertikal yang terkait; dan
 - h. unsur lain sesuai kebutuhan.

- (2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Fasilitas Kekayaan Intelektual bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 18

✓ 4 R 8